

- 19....Si el patrono defraudase los intereses del cliente que se hubiese puesto bajo su proteccion, será condenado como infame á la execracion pública, y á cualquiera será lícito matarlo.

TABLA 8.^a**De los derechos prediales.**

- 1.....Entre los edificios contíguos debe quedar siempre un espacio vacío de dos pies y medio.
- 2.....Las corporaciones ó cuerpos colegiados pueden darse á sí mismos para su régimen las leyes que gusten, con tal que no se opongan á las del Estado.
- 3.....Acerca de los límites de los campos.
- 4.....No puede usucapirse el espacio vacío de cinco pies que ha de quedar siempre entre dos campos limítrofes.
- 5.....Si los dueños de dos campos limítrofes disputan sobre sus límites, el Pretor nombrará tres árbitros que decidan la contienda.
- 6.....Si el árbol colocado en la linde de un campo se inclina ó cae sobre el del vecino, deberá su dueño cortar todas las ramas que suban mas de quince pies.
- 7.....Si los frutos del árbol colocado en la linde de un campo caen al del vecino, el dueño de aquel puede entrar en este y recojerlos.
- 8.....Si el agua pluvial ocasiona daño á un campo por causa de algun artefacto, conducto ó cobertizo construido en el campo vecino, que las arroja de este á aquel con excesiva violencia, el Pretor nombrará tres árbitros para que conozcan de este hecho, estorbando el daño; y el causante queda obligado á reparar los perjuicios ocasionados.
- 9.....Teniendo algun terreno la servidumbre de *via* (esto es, que por él pueda pasar otro con un carro tirado de animales) deberá dejarse un camino de ocho pies de ancho, si fuese en línea recta, y de diez y seis, si el camino fuese tortuoso.

- 10.....Si el camino no estuviese franco, como debe estarlo por parte del predio ó predios sirvientes, el que tiene derecho á la servidumbre de *via* llevará su carro por donde quiera sobre los terrenos sujetos á ella.

TABLA 9.^a**Del derecho público.**

- 1.....A ningun ciudadano pueden concedérsele privilegios especiales.
- 2.....El deudor que ha salido del poder de su acreedor, el que se ha conservado constantemente en gracia del pueblo Romano, y el que habiéndola perdido vuelve á ella de buena fe, tendrán los mismos derechos que los ciudadanos Romanos libres.
- 3.....El juez ó árbitro que nombrado para juzgar un negocio recibiese dinero de alguna de las partes por favorecerle, será castigado con la pena capital.
- 4.....Para condenar á un ciudadano á muerte, ó quitarle alguno de los derechos de ciudad, de libertad ó de familia, se necesita una declaracion solemne del pueblo Romano, reunido en comicios por centurias.
- 5.....Los *quæstores parricidii*, que son los jueces de estos procesos capitales, serán nombrados por el pueblo.
- 6.....Si alguno escitase de noche conmociones ó motines en la ciudad, será condenado á muerte.
- 7.....Si alguno llamase á los enemigos contra el pueblo Romano ó les entregase algun ciudadano, será condenado á muerte.

TABLA 10.^a**Del derecho sagrado.**

- 1.....Ningun cadáver puede ser enterrado ni quemado dentro de la ciudad.

- 2.....Se prohíben los funerales dispendiosos, y las escesivas demostraciones de llanto y de sentimiento.
- 3.....Los que se encuentren en el caso de hacerlos, se atenderán á lo prescrito en las leyes siguientes.
- 4.....Los leños que han de formar la hoguera en que se queme el cadáver serán tales como se saquen de los árboles, y no pulimentados ni trabajados.
- 5.....El muerto no podrá llevar mas de tres vestidos de púrpura y diez flautistas.
- 6.....Las mugeres no se arañarán el rostro, ni harán estremos de sentimiento.
- 7.....No se quitará al cadáver ningun hueso ó parte del cuerpo para hacer despues un nuevo funeral con ella, á no ser que haya muerto en campaña ó en poder de los enemigos.
- 8.....No se perfumarán con unturas los cadáveres de los esclavos; y se prohíben las comidas en toda clase de entierros.
- 9.....No se derramarán sobre las hogueras de los muertos bebidas ricas ó costosas.
- 10....No se llevarán en ningun funeral coronas grandes para decorar el sepulcro del difunto, ni piras con inciensos.
- 11....El que hubiere ganado alguna corona en los juegos ó certámenes públicos, puede tenerla puesta en los nueve dias que esté espuesto en su casa, y llevarla durante su tránsito al cementerio, disfrutando sus padres de igual beneficio.
- 12....A ningun cadáver se le podrá hacer mas de un funeral y un sepulcro.
- 13....Ninguna cosa de oro se gastará en la sepultura del difunto, ni se enterrará con él, á no ser que sus dientes estén sujetos con este metal, en cuyo caso este quedará en el cadáver.
- 14....No pueden construirse sepulcros á menor distancia de sesenta pies de cualquiera casa, á no ser que lo consienta el dueño de ella.
- 15....Nadie puede usucapir un sepulcro, ni el lugar donde un muerto ha sido quemado.

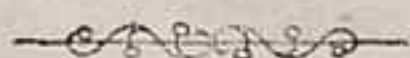
TABLA 11.^a**Suplemento á las 5 primeras tablas.**

- 1.....Las últimas leyes que el pueblo haya dado derogarán las anteriores en cuanto de ellas disintiesen.
- 2.....Los patricios no pueden contraer matrimonio con los plebeyos.

TABLA 12.^a**Suplemento á las 5 últimas tablas.**

- 1.....No puede consagrarse á los dioses una cosa cuya pertenencia se está litigando: el que lo hiciere, queda sujeto á la pena del duplo.
- 2.....Si alguno se hubiese apropiado de mala fe la posesion de una cosa que otro le disputa, el Pretor nombrará tres árbitros para decidir este asunto; y á arbitrio de ellos será condenado el poseedor de mala fe á la prestacion de dobles frutos.
- 3.....Si un esclavo robase ó causase algun otro daño á sabiendas de su amo, este puede darle en noxa por el daño causado.

INDICE.



	<u>Pág.</u>
<i>Introduccion.</i>	V
<i>Epoca anterior á la monarquía.</i>	
CAPÍTULO I. Pueblos primitivos de Italia.—Su carácter, costumbres é instituciones.—Historia preliminar de Roma.	13
<i>Monarquía.</i>	
CAPÍTULO II. Gobierno y legislación de Roma bajo el imperio de sus Reyes.	27
<i>República.</i>	
CAPÍTULO III. Gobierno y legislación de Roma desde la estincion de la Monarquía hasta la promulgacion de las leyes de las Doce Tablas.	39
CAPÍTULO IV. Las Doce Tablas.—Orígen de este Código.—Gobierno decenviral creado para formarlo.—Exámen y esplicacion de las leyes que contiene. . .	53
CAPÍTULO V. Vicisitudes de la legislación romana desde la formacion de las Doce Tablas hasta la caída de la República	71
CAPÍTULO VI. Organizacion política y civil de Roma.—Magistraturas que entraban á componerla.—Influencia de estas en la legislación.	91
CAPÍTULO VII. Estado de la jurisprudencia en esta época.—Sus progresos, vicisitudes é influencia en la legislación romana.	110

Imperio.

CAPÍTULO VIII. Vicisitudes de la legislación desde el reinado de Augusto hasta la época de Alejandro Severo.	122
CAPÍTULO IX. Decadencia del imperio.—Estado de la legislación desde la muerte de Alejandro Severo hasta el reinado de Constantino.	143
CAPÍTULO X. Vicisitudes de la legislación romana desde la elevación de Constantino á la silla del imperio hasta el reinado de Justiniano.	163
CAPÍTULO XI. Exámen y juicio crítico de los códigos de Justiniano, y de las demás adiciones que componen el CORPUS JURIS CIVILIS.	197
CAPÍTULO XII. Vicisitudes de la legislación romana con posterioridad á los tiempos del Emperador Justiniano.	219
CAPÍTULO XIII. Estado del derecho romano en la actualidad.	235
<i>Apéndice I, que contiene las notas históricas.</i>	<i>253</i>
<i>Apéndice II, que contiene las Doce Tablas y su version castellana.</i>	<i>267</i>



Notas sobre la edición digital

Esta edición digital es una reproducción fotográfica facsimilar del original perteneciente al fondo bibliográfico de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

Puede consultar más obras históricas digitalizadas sobre el Derecho español pulsando sobre la imagen de cabecera.

Puede solicitar en préstamo una versión en CD-ROM de esta obra. Consulte disponibilidad en nuestro catálogo [Fama](#) .

El usuario se compromete, con la lectura de esta nota, a hacer uso de esta edición sólo con fines de investigación y estudio.

Universidad de Sevilla

Biblioteca de la Facultad de Derecho.
Servicio de Información Bibliográfica.
jabyn@us.es